

[نظم سياسي]

مفهوم الدولة مجموعة من الأفراد يقيمون إقامة دائمة ومستقرة
مع إقليم محدد ويخضعون لسلطة سياسية أي نظام سياسي وحكومة منظمة.

أركان الدولة

① الشعب ② الإقليم ③ السلطة السياسية
أولاً: أركان الشعب؟

- عنصر الشعب من العناصر اللازمة لوجود الدولة ولا يختلف الوضع في ضرورة
تحققه ووجوده في النظام الإسلامي أو في النظم الوضعية لأنه لا يتصور وجود
الدولة دون أنه يتوافر عدد معين من السكان
وأفراد الشعب بمثابة الخلايا البشرية في جسم الإنسان من حيث كونها قابلة
للتجديد التلقائي . وهو ما يؤدي إلى توفر عنصر الاستقرار والدوام لشعب الدولة .
والجماعة التي تتكون منها الدولة يطلق عليها الرعية أو شعب الدولة وأفرادها
هم الذين يقطنون إقليمها ويخضعون لسلطانها ويخاطبون بإحكام دستورها
وقوانينها وما تقرره لهم من حقوق وصرات وما تفرضه عليهم من تكاليف والتزامات
كما أنهم هم الذين يتمتعون بحسنيتها .

- وهذه الجماعة تختلف عن الجماعات الأخرى الخاصة بالأسرة والعشيرة والقبيلة
وما يشترط عدد معين من الشعب الدولة فالعزم أن يناسب عدد السكان الدولة
مع السعة التي تتوافر للإقليم

- ويشترط الشراح أن يتوافر لمجموع الشعب روابط مختلفة مادية ومعنوية
كالجنس واللغة والتاريخ المشترك والاعلام المشتركة ووحدة العادات والتقاليد
والدين والمصالح المشتركة بحيث تولد هذه العوامل لدى أفراد الشعب الرعية والكس

(الفرق بين الأمة والشعب)

جرت عادة شراح القانون الدستوري عند الحديث عن عنصر الشعب في الدولة أن
يميز بين الأمة والدولة وهذا المقابل غير صحيحة كما قرر بعض الفقهاء
لأنه كما وجه للمقارنة بينهم

• وليكن ذلك نقطة على مداركي الأمة والشعب فإن الأمر يقتضي أن تعرف الأمة
مدلول الأمة والعوامل المؤدية لنشوتها وموقف الشارع الإسلامي منها
ثم لذلك مدى تطابقه مع الأمة والشعب .

تعريف الأمة إجماعاً من الناس بجمعهم وحدة نفسية واهداف مشتركة ويرتبطون فيما بينهم بعدة عوامل يختلف عددها وأهميتها باختلاف كل جماعة كاللغة ووحدة التاريخ والثقافة والإراض والربطة في العيش معاً.

- العوامل التي تساعد على نشوء الأمة ؟

- ① اللغة ② الأصل المشترك ③ التاريخ المشترك ④ النظرية الاقتصادية ⑤ النظرية الذاتية أو الربطة في العيش معاً ⑥ الدين أو مآل اللغة !

تعد اللغة من العوامل المحيوية التي تؤدي إلى وجود الأمة ويرى بعض العلماء أن اللغة تعد من أهم العوامل التي تساعد على تكوين الأمة وتكسده البعض واعتبرها العامل الوحيد في نشأتها . وقد تنهت الدول الاستعمارية إلى أهمية اللغة فحاولت بسط نفوذها على الشعوب التي استعمرتها لتقطع الصلة بين هذه الشعوب والأمة التي تنتمي إليها .

- تصدير عامل اللغة

- ١- وجود عوامل أساسية أخرى إن لم تكافأ هذه العوامل مع عامل اللغة فهي على الأقل لها فضل في أهميتها وفاعليتها وقوة تأثيرها في تكوين الأمة عن عامل اللغة كعامل الدين .
- ٢- إن عامل اللغة كما يمكن تحييده مع سائر الأسم
- ٣- أن بعض الفقه الفريسي يقر بأن اللغة ليست وعرها أهم الصفات التي تميز الإنسان عن غيره
- ٤- أن استعمال الدين فهو صانع الأمة الإسلامية كما يمكن التسليم به كانه يعد العامل المؤثر والفعال في وحدة الأمة الإسلامية

ثانياً : الأصل المشترك !

يعتبر الأصل المشترك من العوامل الحامية التي يقول لها البعض والتي من شأنها أن تؤدي إلى وجود الأمة بمعنى أن الأصل المشترك يحقق بين أفراداً كثيراً من التجانس والوحدة ويؤدي إلى أن تكون هذه الجماعة أمة .

- ويرجع أصل هذه النظرية إلى تصور أن الأمة مرحلة من مراحل التطور والسيولج الذي حدثت في الجماعات الأولية ، وهذه النظرية مكنوية

الاعتراضات التي وجهت إلى هذه النظرية ؟

- ① أن هذه النظرية تقوم على أساس علمي سليم
- ② أن البحوث انتهت إلى أن الأمة تكونت عن عكس ما تدعي هذه النظرية نتيجة تدخل عشرات العروق والأجناس على مراحل التاريخ

③ من ثم أصبحت هذه النظرية موهومة وهذه النظرية نظرية عنصرية تحالف قواها الغربية الإسلامية

ثالثاً التاريخ المشترك .

بعد هذا العامل من العوامل المعنوية في نشأة الأمة ويرى كثير من المؤرخين أنه
يعد من أهم العوامل التي أدت إلى خلق الأمة فإنه بمثابة شعور الأمة وداكرتها فضلاً
عنه أنه يؤدي إلى شعور الأمة بآلها وتكوين شخصيتها كما يؤدي إلى التقارب في
العواطف والتراعات ويرى هذا الفريق أنه وإن كانت اللغة تؤدي بالأمة إلى الوحدة في
الفكر فإن التاريخ المشترك يؤدي إلى وحدة الضمير والوجدان والأمة التي تنس تاريخها
بمثابة الأمة التي تفضل شعواها وعيها .

* نقد نظرية التاريخ المشترك .

كما شهد أن التاريخ المشترك أي أمة تمتل ووجدان الأمة وشعورها وما يضيفه ذلك
من أمان والام كأن المستقبل لا يتشكل أو يتحدد وفقاً للأحوال الواقعية التي
تعيشها أمة من الأمم فحسبه بل والثبات تمتد منوه إلى الماضي البعيد وما يحويه
من اتجاهات وما عانت هذه الأمة من من وما أحست به من الالم من السنين
والفقه الإسلامي يؤدي هذا المعيار في تكوين الأمة .

رابعاً النظرية الاقتصادية .

من العوامل الحادية التي قال بها البعض لوجود الأمة العامل الاقتصادي وهو ما
ذهب إليه النظم الشيوعية والماركسية وتقوم هذه النظرية على أن العمال
الاقتصاديه هي القوة الموجهة والحركة للحياة الاجتماعية والسياسية
وهي العامل الأساسي في وجود الأمة .
وتستهدف الماركسية من وراء هذه النظرية إلى تكتل العمال ضد الطبقات
البرجوازية باختيار العمال أمة واحدة من المجتمع وفقاً للتطور التاريخي .
ونحن في حل من التعرف لهذه النظرية ، فقد أثبتت فشلها والهايات
الأنظمة السياسية التي قامت عليها واهبت في حبركان وادت إلى
تخلف الشعوب التي انتهجتها

خامساً: النظرية الذاتية او الرعية في العيش معاً.

من العوامل المعنوية لوجود الأمة ما قال به الفقه الفرنسي في نشأة الأمة حيث اعتبر إرادة الحياة في جماعة يعد من أهم العوامل التي تؤدي الى وجود الأمة وهو عامل المشيئة او الرعية في العيش معاً فبسبب وجود الأمة مشيئة الجماعة وإرادتها التي بدورها تحدد نطاق الأمة الذي يتسع او يضيق مسبباً لتوقف عليه مشيئة الأفراد الحكوميين لها.

وهذه النظرية تجعل مفهوم الشعب يتطابق مع مفهوم الأمة فكل شيء واحد أساسها الرعية في العيش معاً.

❖ الانتقادات التي وجهت الى هذه النظرية:

① ان الرعية في العيش معاً او مشيئة الجماعة تعتبر عامضة

② ان هذا المعيار يعد معياراً مرعازماً غير مستقر

③ ان هذه النظرية لم تحدد الأسباب التي أدت الى الرعية في العيش معاً

④ كما ان هذه النظرية لم تحدد مصدر الرعية في العيش معاً

سادساً: الدين.

ان الوحدة الدينية هي المعيار والأساس والجامع المشترك الذي يربط بين أفراد الأمة الإسلامية اما بالنسبة للأمم العاصرة غير الإسلامية فإن أثر الدين في خلق الأمة محل خلاف كبير.

فأرى يذهب الى انه العامل الرئيسي في خلق الأمة وماعداه فهي عوامل عارضة او ثانوية هي حين يرى فريقه أفراد الدين وان كان هاماً في تكوين الأمة إلا أنه لا يعد عنصراً أساسياً كما يرى فريقه ثالثاً ان كل قيمة للدين في تكوين الأمة حيث يعود تكوين الأمة الى عوامل أخرى ليس الدين من بينها.

ثانياً: ركن الإقليمية.

مفهومه: الإقليم هو الرقعة الجغرافية التي يعيش عليها شعب الدولة
صفات الإقليم:

- ① إقليم الدولة قد يكون متصلاً ببعضه كما هو الأمر في إقليم جمهورية مصر العربية.
- ② كما قد يكون مجزأاً كتقسيم سطح بحار عامة أو دول اجنسية كما هو الأمر في إقليم الجمهوريات العربية المتحدة أثناء الوحدة.

③ كما قد يكون إقليم الدولة قسماً يتكون من ملايين الكيلومترات وقد يكون شيئاً ما يشمل الرقعة مئة من الأرض، كما هو الحال في ما بعد شرطاً من الشروط للأمم لوجود الدولة.

مشتقات الإقليم: ① جوي ② أرضي ③ بحري
أو ما يسمى الإقليم الجوي

ويشمل الطبقات التي تغطي أرض الدولة ويحدها الإقليم ويمتد إلى الطبقات العليا التي تتلوها ومنه التقسيم بارتفاع معين

④ وقد اختلف الفقه في مدى الذي يمكن له تعدد إليه سيادة الدولة.

⑤ فقد ذهب رأي إلى القول بحرية الفضاء

⑥ وذهب رأي آخر مؤيداً له هواد الذي يقول إقليم الدولة يستمر حراً منه واستمداً له. ولحق يوفق هذا الرأي سيادة الدولة وحرية الملاحة للدول الأخرى بأنه يعلم امرين

⑦ الاعتراف بالسيادة كاملة ⑧ الاعتراف بحق الملاحة الجوية البرية للدول الأخرى

⑨ أما الاتجاه الثالث والأخير فهو يقوم على القسمة طبقات الجو والطبقة التي

تعلو الإقليم مباشرة تعتبر امتداداً له وتُخضع للسيادة الكاملة للدولة

أما الطبقات التي تعلو ما فوق ذلك فيظل حراً طليقاً لكل الدول كما يدخل تحت سيادته
ثانياً الإقليم الإرضي:

وتشمل على الرقعة الأرضية التي عليها إقليم الدولة وما ينطوي تحته من أنفاق

وما يتخلل من السهول والوديان والصحاري والشلالات والاضراب والجبال وهذا

يسمى الجزء اليابس من الإقليم كما يشمل أيضاً القنوات والبحيرات والأنهار

التي توجد داخل الإقليم وهو ما يسمى بالجزء غير اليابس منه

ولتوقف وجود هذه الكائنات اليابس منها وغير اليابس في الطبيعة الجغرافية

للإقليم الدولة

ثالثاً : الإقليم البحري

يتوفر الإقليم البحري للدولة التي لها شواطئ على البحار العامة أو المحيطات وقد تكون هذا الشواطئ مع بحر أو محيط واحد وقد تكون على أكثر من بحر أو محيط - والبحر الإقليمي عبارة عن مساحة من البحر ملاصقة لشواطئ الدولة وممتدة نحو أعالي البحار .

- وتسلط على الدولة ان تمارس عليها الحقوق الآتية :

① وطع القوارب الخاصة بالصيد ومرور السفن والجوارك

② احتكار الثروات التي توجد في القاع

③ خضوع الفضاء أجمع هذه المساحة إلى سيادة الدولة بحيث لا يجوز المرور فيه إلا بأذن من الدولة .

تحديد البحر الإقليمي

تعتبر مسألة تحديد البحر الإقليمي من أعقد المشاكل التي يواجهها المجتمع الدولي وقد كان الرأي قد لبس أن هذه المساحة تمتد من شواطئ الدولة حتى آخر مدى الذي يمكن ان تصل إليه خذيفة المدفع المطلقة من على هذه الشواطئ حيث كان أقصى مدى لصيدفة المدفع ثلاثة أميال بحرية مما أدى إلى القول بأن البحر الإقليمي يمتد من شواطئ الدولة إلى أعماق البحار والمحيطات ثلاثة أميال بحرية و أخذ بهذا الرأي عدة تشريعات واستقر هذا المعيار مدة طويلة وأخذت به مصر قبل سنة ١٩٥٥م

إلا ان اتجاهات الدول في هذه الصدد متباينة إلى درجة كبيرة فبعض الدول تحدد هذه المساحة بستة أميال في حين ان البعض الآخر يجعلها ١٢ ميلاً ٢ ويحدد هامفرنغ آخر من الدول قنصلها ماكني ميل وهو موقف معظم دول أمريكا اللاتينية .

حدود الإقليم

تفصل كل دولة عن الأخرى حدود لها أهمية كبيرة إذ عند تأسيس الدولة لها حاجة الإقليم سيادتها وتنتهي عندها سيادة غيرها من الدول بحيث لا يجوز لها ان تمارس مظاهر سيادتها إلا داخل حدودها حيث تبدأ سيادة الدول الأخرى . وهذه الحدود قد تكون طبيعية كالجبال والأنهار والمحيطات ، والحدود الطبيعية توفر على الدولة المشاكل الكثيرة . وقد تكون هذه الحدود وهمية كخطوط الطول وال عرض وفكرة الحدود فكرة حديثة فخر الما طي كان إقليم الدولة يتحدد بالمدى الذي يمكن للقوة المسلحة ان تصل إليه ونجيه ولم تظهر فكرة الحدود إلا بظهور الدول الحديثة .

أهمية الإقليمية

إن الدول المعاصرة تتميز منظمات إقليمية ومن هنا تظهر الأهمية الكبيرة للإقليم باعتبار أن الشعب الدولة هو الذي يقيم إقامة دائمة في نطاق وحدته الإقليمية كما أنه يظهر سيادة الدولة وسلطانها كما تمارس إلا في حدوده بحيث لا يجوز أن تتعداه . فالإقليم يعد لهذا السبب شرطاً من شروط استقلال السلطة السياسية حيث لا يجوز أن تمارس سيادته مظاهر السيادة والسلطان على إقليم واحد . كما تظهر الأهمية بصورة واضحة من حيث الاستقرار في بقعة من الأرض .

❖ حق الدولة على الإقليم .

تعددت النظريات التي قيلت في تحديد حق الدولة على إقليمها . وأهمها ؟
أولاً : حق الدولة على إقليمها يعتبر من ملكية .
يرى قريفة من الفقهاء أن حق الدولة على إقليمها لا يخرج عن كونه حق ملكية وقد انقسم النصارى هذه النظرية إلى فريقين

الأول : ويرى أن حق ملكية الدولة على إقليمها هو من قبيل حق الذي يقرر للمالك على أملاحة العقار في القانون الخاص . وعلى ذلك فإنه للمالك وهو الدولة ما تيسر في حق الملكية من حقوق وهي التصرف والانتفاع والاستغلال .
وقد اتجه هذا الاتجاه بشدة للتنتاج الخطيرة التي تترتب عليه

الثاني : فإنه يرى أن حق الدولة على إقليمها هو حق سياسي يتضمن مجموعة من السلطات التشريعية والتفيذية والقضائية .

ثانياً : حق الدولة على إقليمها هو حق سيادة .

ويرى هذا الاتجاه أن حق الدولة على إقليمها إنما هو حق سيادة والسيادة تحول للدولة السلطة العليا التي تملكها سلطة ومقتضى السيادة تملك الدولة وطبقاً للقواعد القانونية والزام مواطنيها بالظوع لها وقد تفرقت هذه النظرية إلى اتجاهات متعددة ذلك أن السيادة تمارس على الأشخاص لا الأشياء والأموال كما أن السيادة ليست مطلقة وإنما هي صفة لعبد المشرعي

ثالثاً : نظرية الحقوق العينية ذات الطبيعة النظامية .

يرى بعض الفقهاء أن حق الدولة على إقليمها إنما هو حق عيني ينقسم بالطبيعة التطبيقية بخوله للدولة ممارسة سلطاتها على الأفراد في نطاق إقليمها وعندها النظرية مما يقرر البعض تعكس العلاقة بين الدولة وإقليمها فهناك السلطة بين سلطة الدولة وإقليمها .

بالتالي أركان السلطة السياسية :

أهمية السلطة العامة :

التي تلحق توصف الجماعة السياسية بأنها دولة فإنه ذلك يتطلب توفر أركان ثلاثه
الشعب والإقليم والسلطة السياسية فلا يكفي لوجود الدولة طيفاً لذلك انه تستقر
جماعة ما على إقليم محدد وإنما يتطلب الأمر وجود التنظيم أو السلطة السياسية
أو النظام . وعنصر الخضوع لنظام سياسي يتفوق على غيره من العناصر اللازمة لوجود
الدولة ذلك انه الدولة كما يمكن ان تعمل الا ان خلال سلطة تتولى قيادتها
والسلطة السياسية كقاعدة عامة من الظواهر اللازمة للجماعات السياسية .

- خصائص السلطة السياسية :

- ① إنها سلطة أحادية بمعنى انه هذه السلطة لا تنبع من أي سلطة أخرى اقل منها
كما انها تستمد اختصاصها من نفسها مباشرة .
- ② انها سلطة ذات اختصاص عام ؛ بحيث يمتد سلطانها ليشمل سائر مجالات
الحياة المختلفة في حدود إقليم الدولة .
- ③ انها سلطة قاهرة تحتكر مصادر القوة ؛ حيث تملك وهدا القوة
الصادية التي يمكنها من تنفيذ أوامرها والدفاع عن كيانها .
- ④ انها سلطة دائمة ؛ بمعنى انها لا ترتبط بالشخص الحاكم أو بوجودهم
فهم يحيون ويموتون وهي باقية دونة تأثر بحجبتهم أو ذهابهم .
- ⑤ تعد بمثابة حق لا يقبل النزع فيه أو التنازل عنه كما لا يشق بالتنازل .
- ⑥ عالم النزع في السيادة أو التنازل عنها يتنافى مع العلة من وجودها وهي حماية المصالح العامة .
- ⑦ انها سلطة واحدة لها تميزاً ؛ انما التجربة من شأنها ان تؤدي الى تسييس
الكلية العليا التي يجب ان تجسد في ارادة واحدة وهي ارادة الدولة .
- ⑧ انها سلطة مدنية ؛
- ⑨ انها سلطة ذات سيادة ؛ حيث انها تتمتع بمجموعة من الخصائص .

النتائج المترتبة على توافر أركان الدولة :

① توفر الشخصية الاعتبارية للدولة ② الاعتراف بالدولة .
وهما : الشخصية الاعتبارية للدولة !

وتعتبر الدولة أهم الأشخاص الاعتبارية العامة ويعرف الفقه الشخصية الاعتبارية بأنها : العقدة القانونية على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات .
وقد انقسم الفقه فنياً لثلاث طوائف : طبيعية الشخصية الاعتبارية إلى فئتين :
الفئة الأولى : النحاة نظرية المجاز !

وهؤلاء يرون أن الشخصية الاعتبارية لا تكون إلا للإشياء فهو وحده الذي يمكن أن يكون مطلقاً لحقوق والتكاليف .

وقد انقسم النحاة هذا الاتجاه إلى فريقين : الأول يرى أن الأشخاص الاعتبارية حيلة أو وهم يمكن الاستغناء عنه .

في حين يرى فريق آخر من النحاة نظرية المجاز أن الفكرة وإن كانت حيلة لو مجازاً إلا أنه من المقصد الأكثر بها مما يترتب عليها من مصالح وفوائد .

وقد وجه الفقه عدة انتقادات إلى هذه الاتجاهات أهمها :

١ - مؤدى هذا الاتجاه عدم التمكن من تقديم تفسير منطقي لوجود ما له خاص بالشخص العام مستقل عن الرمة المالية لأعضائه .

٢ - كما أن هذا الاتجاه من شأنه أن ينفخ المسئولية عن الأشخاص العامة
الفريق الثاني : النحاة نظرية الحقيقة !

وهذا الفريق يرى بأن الشخص الاعتباري ليس مجازاً أو وهماً وهو حقيقة كائنة بغيره نفسها وهو إن لم يكن شخصاً مجسماً إلا أنه مجموعة من الحقائق المعنوية

المجردة يكفي لوجوده وجود مجموعة من المصالح المشروكة المستقلة بدرجة بالجمالية ووجود إرادة تدير هذا المصالح ويرى هذا الفريق أن مجرد وجود الدولة يؤدي

إلى وجود شخص قانوني جديد مستقل عن الأشخاص الطبيعية .
ولترتب على هذه الاتجاه مجموعة من النتائج أهمها :

١ - وجود الشخصية الاعتبارية للدولة أو ما توافرت أركانها .

٢ - حقوق الدولة والالتزامات التي تؤولها مارتبة الدولة .

٣ - لقاء التشريعات التي تصدرها السلطة العامة من الدولة .

٤ - كما أن الاعتراف بهذه النظرية يسد من الأمور اللازمة للقوله بعبء الشرع
أو خضوع الدولة للقانون

٥ - وأخيراً فإنه هذه النظرية تؤدي إلى تفسير سيادة الدولة .

ثانياً الاعتراف بالدولة

إذا اكتملت عناصر الدولة الثلاثة ' وهي الشعب والإقليم والسلطة فله يكفي ذلك لوجود الدولة ؟ أم لا ؟ وجوبها يتطلب الاعتراف بها من قبل الدول الأخرى ولا يجايزه على هذا الشأن ولا توجد نظريتان
أولاً : النظرية الكاشفة والمقررة
حيث أن الدولة توجد بتوفر عناصرها العابقة وبالتالي كما يعد الاعتراف من العناصر المطلوبة لوجود الدولة فهو مجرد علامة على قيامها فالاعتراف يعد كاشفاً عن حقيقة موجودة وهي الدولة

ثانياً : النظرية المنشأة

وبمقتضاها أن الدولة كما تقوم بمجرد توافر عناصرها بل يلزم لها معها الاعتراف ليها من قبل المجتمع الدولي فالاعتراف يعد بمثابة شهادة الميلاد للدولة من قبل الدول الأخرى الموجودة قبلها وهذه النظرية نظرية السعاري مدقوقة هناك الدول المستعمرة إرادت من هذه النظرية أن تقبل من قبل وتكره من كرد .

[مصدر السيادة]

وتتناول النظريات ① الشيوعية ② الديمقراطية ③ سيادة الأمة وسيادة الشعب .
أولاً : النظريات الشيوعية في مصدر السيادة .
تذهب هذه النظريات إلى أن أساس السلطة السياسية ومصدرها ليس من صنع البشر ولا يرجع إلى إرادتهم واختيارهم وإنما يرجع إلى الأساس غير مستمد من قوى الإلهية أعلى من حقوق البشر وأن الحكام هم الهة أو من طبيعة إلهية أو أن الإرادة الإلهية هي التي تتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إصدار الحكم وهذه النظريات هي ؟

② نظرية الطبيعة الإلهية .

③ نظرية الحق الإلهي المباشر .

④ نظرية الحق الإلهي غير المباشر .

⑤ نظرية التفرقة بين عنصر السلطة .

أولاً، النظرية الطبيعية الإلهية

وتعد هذه النظرية من أقدم النظريات التي ذهبت إلى القول بأنه الحاكم ما يستمد ولم سلطانهم من الله فحسب وإنا هم من طبيعة إلهية وأنهم إلهة يعملون فوق البشر ويعبدونهم وتقدم إليهم القرابين.

وقد وجدت تطبيقات مختلفة لهذه النظرية فقد اعتنقها فرعون مصر طوال الصور المختلفة لهم وكذلك الأمر بالنسبة لمبابرة الرومان وقليلًا من كان يظن إلى الإمبراطور على أنه الإله الحي.

وقد ترتب على هذا الوضع عدم خضوع الحاكم لأي نوع من المسئولية أو مساءلة أي مظهر من مظاهر الرقابة عليه أو التدخل فيما يمارسه من سلطة مطلقة.

ثانيًا، النظرية الحق الإلهي المباشر.

لقد ظهرت النظرية الشيوقراطية في ثوب آخر في حياة بعض الشعوب مؤداها الحاكم ما يعد طبقًا لنظرية الحق الإلهي المباشر هو الإله الحي على الأرض أو أنه من طبيعة إلهية وإنا هم من البشر إلا أن الله اصطفاها واختاره من بين الناس فأودع في يديه السلطة وخصة ممارستها ومما تم في يده السلطة التي يمارسها الحاكم طبقًا لهذه النظرية من الأمور التي تخرج عن نطاق البشر وما دخل لهم من تحققها.

وقد سادت هذه النظرية في القرون الوسطى وادى إلى تدعيمها ما كان يمارسه ملوك فرنسا من الاستبداد وتسلط.

وقد ظهرت هذه النظرية في أوج قوتها في عهد لويس الرابع عشر.

ثالثًا، النظرية الحق الإلهي غير المباشر.

ترى هذه النظرية أن الحاكم من البشر كما ذهبت النظرية السابقة إلا أنها تختلف عنها في أن أفعال هذه النظرية لا يقررون الله كما يتدخل في اختيار الحاكم مباشرة وإنا يختاره بطريقة غير مباشرة نتيجة كونه الإرادة الإلهية وعنايتها توجه إرادة المحكومين بحيث تنتهى إلى شخص أو إلى أسرة معينة تتعرض بأعباء الحكم.

ومن ثم فإن الحاكم يختار من السماء ولكن بطريقة غير مباشرة كما أن الأفراد هم الذين يتولون عملية الاختيار ويقتصر دور العناية الإلهية في توجيه الحوادث وترتيبها على مجموعين بحيث تؤدي إلى اختيار شخص محدد فالمحكومين ليسوا

أحرارًا في هذا الاختيار وإنما هم مروض عليهم ولذا استتبت الحق الألهي كغير المباشر ولدى بعض الفقهاء أن هذه النظرية لا تتعارض مع الأفكار الشيوقراطية أو تتنافس معها في حين يرى البعض الآخر من الفقهاء أن هذه النظرية لا تختلف عن غيرها من

النظريات الشيوقراطية

رابعاً: نظرية التفريق بين عنصرى السلطة!

تقوم هذه النظرية مع انه السلطة السياسية تحوي عنصرين العنصر الديني والعنصر المدني
وليعتدل العنصر الديني في ان الله عز وجل هو مصدر السلطة الا انه اختيار الحاكم متروك
للسعيه والسماء لا تدخل في هذا الاختيار بالطريقه مباشره ولا بغير مباشره
وما يجوز وفقاً لمضمونه هذه النظرية ان تنسب تصرفات الحكام والسلطات
التي يمارسونها الى الله تعالى الا اختيار يعد من الحقوق الانسانيه التي تستقل لها الحكوم
و واضح انه هذه النظرية بما انتهت اليه من افكار لا تتعارض مع الديمقراطية
بل انها قد خطت خطوة عميرة الى الامام فيما يخص مسئولية السلطة الحاكمة.
وهذه النظرية هي التي تعكسها البحر الكبيسه الكاثوليكيه في اواخر الوقت الحاضر.

التنقد الذي وجه الى النظريات الشيوصراطيه!

- ١- ان هذه النظريات تستند على دعوى لا دليل عليها.
- ٢- انها رغم ما منحت الحكام من السلطات المطلقة تجعلهم في مأى عن محاسبه
الشعبه لهم وتقرير مسئولياتهم.
- ٣- ان هذه النظريات كما سببنا الثلاثه الاولى بما تراه من جعل اختيار الحاكم موكلاً
الى الله وحده مستهففة من وراى ذلك اقطاع نوع من القدسيه عليه تجرد الحكومين
من اي ارادة وتفضى المشروع مع السلطات المطلقة.
- ٤- ونتيجة لهذه الاعتراضات فقد ذهب راي في الفقه المصري الى انكار تسمية
هذه النظريات بالتسميه الدينيه كما اطلق عليها ذلك عند غير قليل من الفقهاء
وليعود هذا الاعتراض الى التسميه!
- السبب الاول! ان التسميه هذه النظريات بالنظريات الدينيه كما يتطابقه مع الترجحه
الرئيسيه الصحيحه لهذا الاصطلاح.
- السبب الثاني! انه هذه النظريات كما تستند في مضمونها او جوهرها الى الدين وانما
تعد ضد الدين.

النظريات الديمقراطية

النظرية العقد الاجتماعي

يرى أصحاب هذه النظرية مع اختلاف وجهات نظرهم ان العقد هو اساس نشأة الدولة والسلطة السياسية في المجتمع فالأفراد قد اتفقوا من حياة الفطرة والسيادة الى مرحلة المجتمع المنظم بواسطة العقد. وبعد هذا العقد هو الأساس المشترك لدى جميع القائلين بهذه النظرية، كما أنهم اختلفوا فيما بينهم في كيفية الحالة السابقة على العقد ومضمونه وأطرافه والدواعي والمبررات التي أدت إليه.

* نظرية العقد الاجتماعي عند هوبز

يصور هوبز الحالة الطبيعية التي كان يعيش فيها الأفراد قبل العقد بأنها كانت حالة يؤس وشقاء لان الأنسان في هذه المرحلة أناني محب لذاته ويسعى في المقام الأول لتحقيق أغراضه الشخصية وهو في سبيل تحقيق هذا الهدف يعيش في كفاح مستمر كما يهتم إلا بأغراضه الشخصية ومطامعه وحتى في الحالات التي يقوم فيها الأنسان بأعمال حسنة فإنه انانية كمن وراء هذا الفعل الحسنة متغلة في تلذذه من وراء هذا العمل.

ولقد ترقى مع ذلك ان الأنسان كان يعيش كالدواب الجائعة مما قالوا لم يردده وما حق يعترف به الملاحق القوى على الضعيف وبلغت نظرية هوبز ما هافر الأنسياد عندما وضعت السلطة التشريعية بيد الحاكم وصره لذلك علم نظرية هوبز كما تعد من النظريات الديمقراطية والتي هي تناقض المبادئ الديمقراطية تماماً.

* نظرية العقد الاجتماعي عند لوك

يرى لوك ان هذه الحالة لم تكن حالة يؤس وشقاء كما يرى هوبز وإنما كان يعيش حراً مطلقاً مشبعاً بروح العدل داخل حدود نطاق القانون الطبيعي. أما بالنسبة لأطراف العقد فإنه يرى ان هذا العقد تم بين الهيئ الحاكم من ناحية وبين الأفراد من ناحية أخرى وعلى ذلك فالحاكم ليسه اجباً على العقد كما يرى هوبز وإنما هو احدا أطرافه ويعتضاه يلتزم كل طرف من أطرافه. ولؤسس لوك هذا التعاقد على رضا الأفراد واختيارهم.

* نظرية العقد الاجتماعي عند روسو :

مع الرغم من أن روسو لم يكن أول القائلين بنظرية العقد الاجتماعي إلا أنه هذا النظرية بلغت ذروتها وانتشرت أفكارها انتشاراً واسعاً في يديه وكان لها أفكاره التي قال بها في كتابه العقد الاجتماعي الأثر الكبير في انتقال الثورة الفرنسية وكان الأثر الكبير لهذا الكتاب يفوق كل حد حتى أطلق عليه أنجيل الثورة الفرنسية .

ولذلك روسو في نظريته إلى أن الإنسان قبل العقد الاجتماعي كان يعيش حياة تنقسم بالحري والاستقلال والمساواة أي أن تتعدد المعالي الفردية وتضاربها قد يعرض ما يتمتع به الإنسان من حقوق للخطر ويؤدي ذلك إلى القوضى والشفقة أما أطراف العقد عند روسو فهم الأفراد بحيث يكون طرفه الأول الشخص الجماعي الكلي الذي يمثل مجموع الأفراد أما الطرف الثاني فهو كل فرد من الأفراد الطبيعيين فالجماعة السياسية ككل على حدة .

ويتفق روسو مع هوبز في عدم اعتبار الحاكم طرفاً في العقد .

② الانتقادات التي وجهت إلى نظرية العقد الاجتماعي :

- ١- أن فكرة العقد الاجتماعي فكرة خيالية لها أساس لها من الواقع .
- ٢- إلى جانب أن هذه النظرية خيالية فهي ما تقوم على أساس علمي بقلة العقل .
- ٣- أن هذه النظرية فيها تناقض واضح فهي تقرر أن العقد هو الذي أنشأ الجماعة .
- ٤- كما أنه كما يمكن أن تفرض وقوع هذا التعاقد مجازاً .
- ٥- أن هذه النظرية بما تقوم عليه من أن العقد هو الذي كفل للإنسان العيش في جماعة غير صحيح .

٦- أن فكرة العقد العوي الذي يبرمه الأفراد عند نشأة الجماعة ويظل منتجاً لها نادرة وملتبساً إلى الأبد فكرة مستهجنة غير متصورة .

* نظرية سيادة الأمة *

وتمتصون النظرية. ننظر هذه النظرية إلى الأمة باعتبارها شخصاً معنوياً مجرداً ومستقلاً عن الأفراد المكونين له يختلف عن مجموع أفراد الشعب ويستقل عنهم والأمة بهذا المعنى تتداخل فيها الأجيال بحيث تحتوي الأجيال السابقة والحالية والأجيال القادمة ومن ثم على الأمة أن تراعى في حاضرها مصالح الأجيال المقبلة وتدخلها في اعتبارها والسيادة لدى انصار هذه النظرية ليست مملوكة لأفراد أو جماعة مضمومة بل هي لمجموع الأفراد كما باعتبارهم كماً سياسياً بحيث يكون كل منهم مضمماً بجزء منها وإنما هي للأمة متجسدة في مجموع أفرادها كوحدة واحدة مستقلة عن الأفراد المكونين له وسيادة الأمة غير قابلة للتجزئة أو الصرف فيها النتائج المترتبة على هذه النظرية:

١- أن السيادة كل كائناً جزئياً.

٢- ولما كانت السيادة تتجسد في شخص معنوي هو الأمة كما يستطیع ان يعبر عن إرادته كما يشاء من الطبيعيين.

٣- أن النائب في منطق هذه النظرية يعبر عن إرادة الأمة ذاتها كما إرادة الناجين وهو يمثل الأمة بأسرها كما دائرة التي اختارته.

٤- أن القانون وفصل هذه النظرية يعد تعبيراً عن الإرادة العامة للأمة.

٥- الانتخاب في منطق هذه النظرية كما يحددها وإنما هو وظيفة تمارس لحساب الأمة.

٦- أن هذه النظرية لا تؤدي بالضرورة إلى الأفض بالنظام الجمهوري وإنما يمكن أيضاً أن تقود في الأنظمة الملكية باعتبار أن الملك يعد تجسيدا للأجيال المختلفة.

الانتخابات التي وجهت إلى نظرية سيادة الأمة.

١- أنها تؤدي إلى وجود شخص معنوي على إقليم واحد وهي الدولة والأمة مما يؤدي إلى تنازع السيادة والسلطة بينها فلا يستقيم الأمر.

٢- أنها تشكل خطراً على حقوق الأفراد وحريةاتهم العامة مما يؤدي إلى الاستبداد.

٣- كما أن هذا النظرية كما تمثل نظاماً سياسياً محدداً فكما يمكن أن يؤخذ بها في الأنظمة الملكية يؤخذ بها أيضاً في الأنظمة الاستبدادية.

٤- كما أن البعض قرر أن هذا النظرية استندت الأعزاه التي أدت إلى العناية بها.

٥- كما أن هذه النظرية حينما جعلت الانتخاب وظيفة كادحة فألها أدت إلى مبدأ الأقتراع المصيد.

* نظرية سيادة الشعب :

مضمون النظرية : تقوم هذه النظرية على أساس الفاعلية وحيدة ومستملة عن الأفراد المكونين لها ولكن بوصف أن هذه الجماعة تتكون من عدد من الأفراد يمتنع كل منهم بقدر من السيادة تساوي نسبته هو إلى مجموع الشعب .
و تقريباً على ذلك فالسيادة للأفراد الشعب باعتبارها كما حسابياً يصل القسمة على المجموع ومن ثم كما ينظر إلى المجموع باعتبارها كياناً مجرداً عن أفرادها ويستقل بإرادته عن إرادة الأفراد وإنما ينظر إلى الأفراد أنفسهم ويعترف لهم بالسيادة بحيث يمكن أن تنجزاً على هذه للمجموع وتستند هذه النظرية على ما قرره جان جاك روسو من أن السلطة تقوم على أساس الإرادة العامة للأفراد ويتقرر له أن الإرادة العامة للأفراد إنما هي حاصل جمع الإرادات الفردية للأفراد والجماعة .

النتائج المترتبة على نظرية سيادة الشعب :

- ١- أن الانتخاب لا يعد وظيفته ولكنه يعتبر حقاً .
 - ٢- كما أن هذه النظرية تؤدي إلى الديمقراطية العباشرة .
 - ٣- كما أن هذه النظرية تؤدي إلى النظام الجمهوري .
 - ٤- كما أن هذه النظرية تأخذ بنظرية الوكالة الإلزامية .
 - ٥- أن القائلون وفق هذه النظرية كما ينظر إليه باعتبارها تغييراً عن الإرادة العامة للأمة وإنما باعتبارها تجسيداً للإرادة الأعلى ممثلة هيئة الناخبين .
- الانتقادات التي وجهت إلى نظرية سيادة الشعب :
- ١- أن هذه النظرية بما انتهت إليه من تقرير مبدأ الوكالة الإلزامية للنائب .
 - ٢- كما أن هذه النظرية عقدت مشكلة السيادة وذلك بما انتهت إليه من تجزئة السيادة على أفراد الشعب بحسب عددهم .

* نظرية القانون الطبيعي *

مضمونها: نشأت هذه النظرية لدى فلاسفة الألفية ثم تلقفها الرومان وتمثل فكرة القانون الطبيعي في مجموعة القواعد والعبادات الخالدة الموجودة قبل وجود الدولة الانتقادات التي تعرضت لهذه النظرية:

١- عجرات عن تفسير حدود ممارسة السلطة.

٢- ان هذه النظرية تتسم بالعموم وعدم التحديد.

* نظرية الحقوق الفردية *

مضمونها: يرى جانب من الفقه ان الحقوق الفردية للأفراد هي التي تقف قيوماً على سلطة الدولة وسيادتها حيث ان الفرد يولد متحياً بحقوق طبيعية سابقة على وجود الدولة هذه الحقوق ما وجدت والدولة الا لاجبارها وعدم المساس بها الانتقادات التي وجهت الى هذه النظرية:

١- القول بوجود حقوق للأفراد سابقة على وجود الدولة يفقد للأساس العلمي.

٢- فكرة وجود حقوق فردية قبل وجود الدولة كما تستند الى منطق سليم.

٣- من شأن هذه النظرية ان توجب الصراع بين الفرد والدولة.

* نظرية التحديد الذاتي *

مضمونها: ان القانون من صف الدولة ومن صنعها وان لم ذلك يجب ان يخضع له حتى لا تتعم القوض التي قد تترتب على اطلاق سيادتها وحتى تضمن طاعة الناس للقانون مع احسن وجه الانتقادات التي وجهت الى هذه النظرية:

١- ان الخضوع اذا كان مصدره إرادة الخاضع وحده لا يعبر خضوعاً.

٢- تخلط هذه النظرية بين القانون والدولة اعلم انهما لهما.

* نظرية التضامن الاجتماعي *

مضمونها: صاحب هذه النظرية الحيدريج وتقوم على انكار سيادة الدولة كإنها عند فكرة المساواة بين البشر ويقرر ان إرادة الدولة ما هي الا إرادة الحكام ومعنى ان للدولة سيادة يعني تقرير سيادة إرادة الحكام على المحكومين وهذا غير سديد إرادة الناس غير متساوية، وهذه النظرية تؤسس فكرة التضامن الاجتماعي على وجهين:

١- التضامن بالتشابه، ٢- التضامن بتقسيم العمل.

٣- والشعور بالتضامن عند ديجي هو اساس القانون الذي يفرض على الدولة

الانتقادات التي واجهت هذه النظرية:

١- لم يكن ديجي واقعياً حيث انكر شخصية الدولة وسيادتها.

٢- بني ديجي نظرية على فكرة التضامن الاجتماعي وصرحاً بأنها حالة حقيقة أخرى

٣- هذه النظرية غير مقنعة كأنه فكرة التضامن هي بدواها محل جدل كبير وما

يختلف عن نظرية القانون الطبيعي!

[أصل نشأة الدولة]

منذ القدم بحث العلماء عن أصل نشأة الدولة فالتقسيم إلى عدة نظريات .

* نظرية القوة والتغلب |

مضمونها يرى فريق من الباحثين أن الدولة نشأت حين استطاع شخص من الأشخاص أو جماعة مصدة فرض سلطتها بالقوة على باقي أفراد هذه الجماعة وهو ما أدى إلى خضوع الجماعة كلها لأقوى شخص فيها الذي أصبح ملكاً ، ويرى البعض أن القوة كوسيلة لوجود الدولة كانتحدد من القوة للمادى فحسب ، وإنما تمت لتشمل القوة المعنوية .

* نظرية التطور العائلي [السلطة الأبوية]

مضمونها تقوم هذه النظرية على أن الدولة أساس منشئها الحليى الأولى للمجتمع وهي الأسرة التي تطورت ونمت فتعددت الأسر التي يجمع بينها وحدة الدم وإن يتحقق بين هذه الأسر صلة معينة لوحدة الأصل أو الدم هي رابطة القبيلة ثم تمت بالمقيلة والتسخت وانفصلت إلى مجموعة من العشائر ولكن طلت القبيلة الأم ورأى عليها لها السلطة الأقوى على العشائر ورؤسائها وأدى انتشارها على روعة الأقاليم إلى تكوين المدن السياسية وهكذا حتى انتهى التطور إلى انه وحدت الدولة فالدولة ترتباً على هذا التطور العائلي أو الأبوي كما تخرج عن كونها تنظيم قريته هذا التطور البيولوجي وترسباً على ذلك فإبانه هذا النظرية تقتصر أمورين :

- ١ - أن الحليى الاجتماعى الأولى هي الأسرة التي كخض لرب الأسرة
- ٢ - أن الأسرة نتيجة لتطور الاجتماع الإنسانى

الانتقادات التي واجهت هذه النظرية :

- ١ - الجماعة البشرية وجدت قبل وجود الأسرة
- ٢ - كما أن هذه النظرية تدو سلطة الملوك والحكومات إلى السلطة الأبوية منسوبة ما انتهى إليه العلماء الأصحاح من أن سلطة الأم أسبق تاريخياً من سلطة الأب .
- ٣ - كما أنه من الخطأ تخيم هذه النظرية على كل الدول
- ٤ - كما أنه من الخطأ الربط بين الأسرة والدولة .

* نظرية التطور التاريخي |

مضمونها وهي أكثر النظريات المقبولة في فقه الدستور الحديث ويرى أصحاب هذه النظرية أن الدولة كما تخرج عن كونها ظاهرة طبيعية من طواهر الاجتماع البشرى كولدت نتيجة تطور تاريخي طويل وأنه هذه الظاهرة كما يمكن رؤيتها وتفسيرها وفقاً لما هي نظرية من النظريات السابقة

أن الدولة وفقاً لهذه النظرية ما هي إلا حزمة اجتماعي كاسند له من القانون وإنما هي نتيجة تطور تاريخي أدى إليه تفاعل مجموعة عوامل على مر السنين .

بل واعتبرها بعض الفقه اصحوب تصوير لنشأة الدولة وأفضل بيان لمصدرها .

[أنواع الدول]

- ١- من حيث السيادة (أ) دولة كاملة السيادة مستقلة (ب) دولة ناقصة السيادة غير مستقلة
 - ٢- من حيث الشكل (أ) دولة بسيطة أي موحدة (ب) دولة مركبة أو موحدة
- * الدول كاملة السيادة (المستقلة)

وهي الدول التي يتوفر لها الاستقلال السياسي الكامل السيادة الداخلية والسيادة الخارجية
فممارسة شؤونها الداخلية والخارجية دون أن يكون لغيرها من الدول سلطة عليها
سواء ما تفرضه عليها القانون الدولي السلام من قواعد دولية أو ما تفرضه على نفسها
بمقتضى المعاهدات والمواثيق التي تبرمها ببعض إرادتها مع الدول الأخرى

* الدول ناقصة السيادة (غير المستقلة)

والدول ناقصة السيادة هي الدول المحمية والدول المحظومة تحت الأنداب أو الوصاية
الدولية والممتلكات الحرة.

أ- الدول المحمية | وهي دول تكون تحت حماية دولة أخرى تسمى الأخيرة بالدولة
الحامية ويتم ذلك من الغالب الأمر بمقتضى معاهدة أو اتفاقية بمقتضاها تنازل
الدولة المحمية عن بعض سلطاتها الخارجية أو الداخلية للدولة الحامية.

ب- الدول المحظومة | تحت الأنداب أو الوصاية الدولية |
عرف نظام الأنداب عقب الحرب العالمية الأولى وعهد عصبة الأمم
ويرى البعض أن نظام الأنداب من الأنظمة الهامة التي أدت إلى سقوط الاستعمار

ج- الأقاليم الحرة (غير المتحددة بالحكم الذاتي)
وهذه الأقاليم هي أفرمات تقع من أقاليم خاضعة للاستعمار وقد نصح ميثاق
الأمم المتحدة على نظام لأقاليم هذه الأقاليم

* أشكال الدول |

دول بسيطة | ودول مركبة

- الدول البسيطة أو الموحدة |

هي التي تنقسم ببساطة بنيتها الدستورية حيث تكون السلطة السياسية فيها
موحدة كما تنقسم بوحدة الأنظمة السياسية وهي تبدو كتلة واحدة.
ويرجع ذلك إلى أن السيادة في الدولة البسيطة غير مجزأة ولكنها موحدة ومتمركزة
في يد حكومة مركزية لها دستور واحد يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية
والقضائية التي تنقسم بالوحدة (مثال: | جمهورية مصر العربية)

الدول المركبة

هي تتألف من دولتين أو أكثر فهي اتحادت فيما بينها لتحقيق غرض مشترك
ولأجل ذلك تفهم سلطة مشتركة وتوزيع الحكم مع الدول المشتركة في هذا الاتحاد
الاتحاد الشخصي

هو اتحاد يقوم بين دولتين مستقلتين تحكمهما سلطة واحدة ولكل دولة دستورها
الخاص بها وتنتفع كل منها بسيادتها الداخلية والخارجية كاملة ويحصر مظاهر الاتحاد
في شخص رئيس الدولة وصوائف أنواع الدول الاتحادية لأنه ينشأ بالهدف ويتهى بالهدف
كما انه رعاية كل دولة يعتبره من الأجانب بالنسبة للدول الأخرى

خصائص الاتحاد الشخصي

- ١- وحدة رئيس الدولة وقد تكون هذه الجهة التي تخضع عن هذا الاتحاد مسماة
- ٢- كما يتضمن هذا الاتحاد وجود مؤسسات اتحادية تجمع الدول الداخلة في نطاقه
- ٣- كل دولة من الدول الداخلة في هذا الاتحاد تدار بواسطة جهازها السيادي الخاص بها
- ٤- الدول الداخلة في هذا الاتحاد لها الحرية الكاملة في عقد اتفاقات
- ٥- الحرب بين الدول الداخلة في الاتحاد الشخصي تعتبر حرباً دولية كما انه رعاية الدول
الداخلة في نطاقه بجانب بالنسبة للدول الأخرى
- ٦- كل دولة من الدول الداخلة في هذا الاتحاد تحتفظ بشخصيتها الدولية

الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي (الكونفدرالي)

هو اتحاد يقوم بين دولتين أو أكثر بمقتضى اتفاق أو معاهدة بينهما وذلك بقصد تحقيق
المراض المشتركة بين الدول الداخلة فيه. تحتفظ لكل منها معظم مظاهر سيادتها الداخلية
والخارجية ولا تستأثر الكائن جزاء يسير لصالح الهيئة التي تدير الاتحاد.
ورعاية كل دولة يعدون أجانب بالنسبة للدول الأخرى الداخلة في الاتحاد كما انه
الحرب بين هذه الدول حرب دولية. ولكل دولة شخصيتها الخاصة.
النتائج المترتبة عن هذا الاتحاد

- ١- كل دولة من دول الاتحاد تحتفظ بشخصيتها الدولية
- ٢- ينشأ الاتحاد التعاهدي بمقتضى اتفاق دولي بين الدول الداخلة في نطاقه
- ٣- تتولى اختصاصات الاتحاد التعاهدي هيئة تمثل فيها كافة الدول الداخلة في الاتحاد
- ٤- كما يمكن المؤتمر حكومة فوق الحكومات
- ٥- رعاية الدول الداخلة في هذا الاتحاد لا يعتبرون رعاية لهذا الاتحاد
- ٦- ميزانية الاتحاد تكون من التبرعات الدول الداخلة فيه
- ٧- الحرب التي تنشأ بين الدول التعاهدية تعتبر حرباً دولية وليست أهلية
- ٨- لكل دولة من الدول الداخلة في الاتحاد ان تفضل عنه في أي وقت
- ٩- ليس للاتحاد جنسية موحدة

الاتحاد الفعلي او الحقيقي !

هذا الاتحاد هو أقوى من سابقه وهو اتحاد يتألف من دولتين أو أكثر تحت رئاسة رئيس واحد وتحفظ كل دولة بسياستها الداخلية وحسبها ولشربها وحكومتها وحواسنها ونظامها السياسي الخاص بها أما السيادة الخارجية فتكون لدولة الاتحاد حيث تظهر دولة جديدة هي دولة الاتحاد تكون مقصده وحدها بالتغلب الدبلوماسي والتحدث باسم الاتحاد مع الدول الأخرى ويسمى الاتحاد الحقيقي بالآتي :

- ١- ظهور شخصيه دوليه جديدة هي دولة الاتحاد
 - ٢- كما يفسر هذا الاتحاد بوحدة رئيس الدولة رئيس الاتحاد
 - ٣- الدول الأعضاء في الاتحاد رغم انها تفقد شخصيتها الدولية وسيادتها الداخلية وشعبها لها في المجال الداخلي سلطتها كاملة على أرضها
 - ٤- الاتحاد الحقيقي ينشأ رابطة شخصية ودائمة بين الدول الأعضاء ، وهذا الاتحاد دائم كما مؤقت بخلاف الاتحاد الشخصي والاتحاد الشاهدي ،
- ❖ الاتحاد الفيدرالي (المركزي)

هو مجموعة من الولايات أو الولايات تمارس بعض وظائف السيادة عن طريقه سلطة موحدة

نشأة الاتحاد الفيدرالي ! ينشأ على طريقتين

- ١- الطريقة الأولى ! طريقة الأنظمة (قد تنشأ الدولة الفيدرالية نتيجة اتفاق عدة دول مستقلة على الأنظمة إلى بعضها وتشكيل دولة واحدة تقني فنيا شخصيتها الدولية .
- ٢- الطريقة الثانية طريقة الانفصال ! قد تنشأ الدولة الفيدرالية نتيجة انقسام دولة بسببه أي موحدة إلى مجموعتين من الأقاليم السياسية .
- يوجد ثلاث طرق لقبول أعضاء جديد في الدولة الفيدرالية !
- ١- قبول إقليم تابع للاتحاد نفسه في الاتحاد واعتياده أحد الأعضاء على قدم المساواة مع سائر الولايات أو المقاطعات التي يتخضع لها الاتحاد .
- ٢- تتعلق بخلق السيادة على مستعمرة من الدولة المستعمرة إلى الدولة الأم وهي دولة الاتحاد
- ٣- أنضمام دولة مستقلة إلى الدولة الاتحادية وهي صورة قليلة الحدوث .

* طرق توزيع السلطات بين الحكومة الفيدرالية والحكومات اقليمية :

١- ان يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات السلطة الاتحادية تحديداً حصرياً

٢- ان يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات الولايات تحديداً حصرياً

٣- قد تلجأ بعض الدساتير الاتحادية الى تحديد اختصاصات الحكومة المركزية و اختصاصات الولايات اقليميه في الاتحاد .

* انتهاء الاتحاد الفيدرالي : ينشأ بأسلوبين

١- انتميار هذه الدولة بالطرق التي يقرها القانون الدولي العلم كالتفكيك الدول وتحويلها

الى دول مستقلة كما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق .

٢- بقاء الدولة مع تحويلها من دولة موحدة قد رالت الى دولة بسيطة وهذا يسمى بطريقة (الانحلال)

- لرافانه يقال انه الاتحاد الفيدرالي ينشأ بطريقة وليس لها وهي طريقة الانضمام والانفصال .

* الفرق بين الاتحاد الفيدرالي والاتحاد النكاهي :

١- يستند الاتحاد النكاهي وجوده من معاهدة دولية بين الدول الاعضاء بينما يستند الاتحاد الفيدرالي الى عمل قانوني داخلي هو الدستور .

٢- تتولى اختصاصات الاتحاد النكاهي هيئة مشتركة تسمى الجمعية او المجلس الاتحاد او مؤتمر

في حين ان الاتحاد الفيدرالي يوجد لديه هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية قد رالت لها

٣- الاتحاد النكاهي هو مجرد معاهدة بين عدة دول تحفظ كل منها شخصيتها الدولية الكاملة

اما الاتحاد الفيدرالي فيكون دولة كاملة الراكمة متبصرة عن الولايات الاعضاء اذ اذله في تكوينه

٤- راعية الدول المتعاهدة يوظفون بجنسية دولهم ويعتبرون احياناً داخل الدول المتعاهدة

اما الفيدرالية فجميع افراد المجتمعون بجنسية واحدة وهي جنسية الدولة الفيدرالية .

٥- الحرب التي تنشب بين الدول المتعاهدة حرباً دولية تخضع للقانون الدولي العام

اما في الفيدرالية حرباً داخلية تخضع للقانون الدولي

* الخصائص بين الاتحاد الفيدرالي - اللامركزي السياسي - واللامركزي الاداري :

١- في الدولة الاتحادية تساهم كل دولة عضو في التشريع الاتحادي وذلك باقتراحها

لمجلس التشريع بالتساوي مع باقي الولايات الاخرى

سواء في اللامركزي الاداري فالهيئات اقليمية كالمجلس السياسي يحدد متساو

٢- تعتبر الولايات كاعضاء في الدولة الفيدرالية وحدات سياسية دستورية لها

تعد الاقاليم في الإدارة اللامركزيه مجرد وحدات ادارية

المقصود بالحكومة | نظام الحكم في الدولة |

* مزايا النظام الملكي |

- ١- الملوك يتولون العرش بطريقة هادئة تخلو من وسائل النفاق والنزاع الحزبي
- ٢- ان المعارك الانتخابية تكيد المرشحين لرئاسة الدولة اموالاً طائلة تنفق على الاعايه الانتخابيه
- ٣- كما ان الملك كما يخضع للتأثيرات الحزبية وما يصاحبها من أصوات ومنازع
- ٤- تلتحق السلطة التنفيذية بهيئة وسمو في النظام الملكي لا يتمتع به مثله في النظام الجمهوري
- ٥- في النظم الملكية يمتاز الملوك بغيره خاصة تؤهلهم لإدارة دفة الأمور في البلاد إلى جانب انهم يتولون السلطة لمدة محددة .
- ٦- إلى جانب ان استقرار الملوك على عروشهم مدة طويلة يؤدي بهم إلى تقدم خدمات جليلة إلى بلادهم .
- ٧- كما انه الملك يعد جسداً لوحدة الأمة وتربطها على اختلاف مكوناتها وتكاتف أجزائها

* عيوب النظام الملكي |

- ١- عدم مسئولية الملك عن كل أفعاله السياسية والخاصة بناء على قاعدة
- ٢- ان حصر السلطة في اسرة معينة - وجعل الحكم تنتقل إلى أفرادها بالوراثة وجعله احتكاري عليها يخالف قاعدة المساواة بين الأفراد التي تعد أساس المبدأ الديمقراطي
- ٣- كما يحتمل في النظام الملكي ان يكون رئيس الدولة كفوئلاً لا ضطلاع بأعباء المنصب وصالحاً للقيام بمهامه فنظام الوراثة كما يشترط على رئيس الدولة سوى مجرد الأسماء إلى الملك السابقه .
- ٤- ان النظام الديمقراطي وإن كان قد انتفى بالنظم الملكية إلى التجريد الملوك من كل صلاطاتهم التي كانوا يتمتعون بها ولم تعد السلطات التي يمارسونها سلطات مطلقة كما هو الأمر في المماضي

مزايا النظام الجمهوري :

١- رئيس الحكومة يختار بطريقة ديمقراطية .

٢- يقوم النظام الجمهوري على تقرير مسئولية رئيس الجمهوري .

٣- ان النظام الجمهوري في معظم البلاد التي تأخذ بهذا النظام تؤقت مدة رئيس الجمهوري

٤- ان سلطات رئيس الجمهوري وانه كانت تختلف باختلاف نوع نظام الحكم

بحسب ما اذا كان برلمانياً او رئاسياً .

عيوب النظام الجمهوري .

١- ان اختيار رئيس الجمهوري يتم بالانتخاب مع ما يؤدي اليه من تعطيل المصالح والربك الأعمال

٢- ان المعاداة الانتخابية التي تحدث في الانتخابات الرئاسية تكبد المرشحين وموالمات

طائلة تنفق على الدعاية الانتخابية

٣- ان رئيس الجمهوري في الأنظمة الجمهوري يخضع للتأثيرات الحزبية وما يصاحبها من اهواء وسائر

٤- ان المرشحين لرئاسة الجمهوري العديد منهم تنقصه الخبرة والحكمة السياسية .

٥- انه النظام الجمهوري يعتمد على ما تستقر عنه الانتخابات والسابق في الأنظمة

الديمقراطية غير مؤهل لاختيار الأكفأ .

(الحكومات من حيث طرق اختيار الحكام)

يمكن ان نقيز بين طرق ثلاث في اختيار رئيس الدولة .

الطريقة الأولى : الطريقة الأتوقراطية [غير الديمقراطية]

وهي ما عبر عنها بالطرق غير الديمقراطية ، ويجمع بين الوسائل التي تدخل تحت هذا اللون

من الولاء التولي ، التي لا تستند الى إدارة المحكومين .

الطريقة الثانية : وهي الطريقة الديمقراطية .

وهي التي تجعل للمحكومين الحق والسلطة في اختيار رئيس الدولة إما بصورة مباشرة او غير مباشرة

الطريقة الثالثة : وهي الطريقة المختلطة .

وهي التي تجمع بين الأساليب الديمقراطية وغير الديمقراطية في اختيار رئيس الدولة

* الأساليب غير الديمقراطية في اختيار رئيس الدولة .

١- الاستيلاء على السلطة بالقوة

٢- التعيين الذاتي

* الاستيلاء على السلطة بالقوة .

أولاً أشكال الاستيلاء على السلطة بالقوة :

- ١- الثورة وهي التي تستخدم القوة الشعبية للحصول على السلطة .
- ٢- الانقلاب الذي يستخدم قوة الحكومة السابقة وتقوم بها ثانياً كيفية إطفاء الشرع مع وسيلة اغتصاب السلطة
- الوسيلة الأولى التجأ إلى الأساليب العادية في التولية التي ينص عليها دستور الدولة
- الوسيلة الثانية خلق ثورية جديدة على سلطة المستولي !
- * الأركان المعاصرة التي تتألف منها ديمقراطية القوة .
- ١- استناد هذا النظام على القوة .
- ٢- أن هذا النظام غير شرعي .
- ٣- كما أنه الدكتاتورية نظام يقوم على التسلط .

* التعيين الذاتي !

وتتمثل هذه الطريقة في أن الحاكم المستحوز على السلطة يكون له الحق في اختيار خلفه من بين صور التعيين الذاتي

١- التعيين الذاتي الفردي ٢- التعيين الذاتي الجماعي

التعيين الذاتي الفردي : إن هذا النظام يعود أساساً التاريخي إلى الأمبراطور الروماني أشكال التعيين الفردي !

- ١- اختيار القانوني يتم ذلك وفق الصواعق الدستورية المفوض عليها في دستور الدولة
 - ٢- الاختيار الواقعي ! وقد لا يعتمد على نص دستوري دائماً .
 - ٣- كما قد يكون الاختيار الذاتي مباشراً وقد يكون غير مباشر
- التعيين الذاتي الجماعي : هذه الوسيلة أن الحاكم ليس فرطاً وإنما هيئة أو مجلساً جماعياً .
- يتميز التعيين الذاتي الجماعي عن التعيين الذاتي الفردي في أنه يعطي لهيئة سياسية مستقلة تماماً هذه السلطة بحيث تد هذه الهيئة نظاماً استقراطياً مستقلاً عن نظام الوراثية .

* التطور المعاصر لفكرة التعيين الذاتي

١- في الأنظمة الدكتاتورية المعاصرة يلعب التعيين الذاتي في نطاق الحزب الواحد دوراً هاماً في درجة كبيرة من الخطورة

٢- في الديمقراطيات الغربية المعاصرة يلعب الاختيار الذاتي في الديمقراطيات المعاصرة دوراً هاماً حيث تقوم الديمقراطيات الغربية على النظام الحزبي

* الأساليب الديمقراطية لاختيار رئيس الدولة ؟

١- اختيار رئيس الدولة عن طريق المجالس النيابية .

٢- اختيار رئيس الدولة عن طريق الشعب .

٣- اختيار رئيس الدولة عن طريق المجالس النيابية ومجالس الشعب .

* مزايا وعيوبه اختيار رئيس الدولة عن طريق البرلمان .

١- أنها تؤدي إلى إهدار مبدأ الفصل بين السلطات .

٢- ونتيجة للبيعة السابقة عليه رئيس الدولة في النظم التي تأخذ بهذه الوسيلة أصبح أنه في حزب الأغلبية كما فقد الاحترام والهيبة .

* حدود الانتخاب عن طريق الشعب .

- التولية الشعبية قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة .

أولاً : الانتخاب المباشر (درجة واحدة)

والطريقة المباشرة تتم في درجة واحدة بمقتضاها يتجه الناخبون إلى صناديق

الانتخاب لاختيار رئيس الدولة في مرحلة أولى وأخيرة يكون بيدها الحاصل في الأغلبية المطلقة كأصوات الناخبين هو الرئيس المختار عن طريق الشعب .

ثانياً : الانتخاب غير مباشر (الانتخاب عن درجتين)

يكون اختيار رئيس الدولة عن درجتين أي تولى شعبه غير مباشرة حيث يتم الانتخاب

في درجتين في الأولى يقوم الشعب باختيار المندوبين عنه ويتم اختيار رئيس الدولة في

المرحلة الثانية إذا ما حصل في الأغلبية المطلقة كأصوات هيئة الناخبين .

* اختيار رئيس الدولة عن طريق المجالس السياسية والشعب ؟

المرحلة الأولى : يتم داخل البرلمان الذي يقوم بترشيح رئيس الدولة

المرحلة الثانية : وهي مرحلة الاستفتاء

* الطرق المختلفة في اختيار الحكام .

أشكال الطرق المختلفة ؟

① نظام التلاصق ② نظام الترابط ③ نظام الانصهار والدمج

١- نظام التلاصق :

أ- الجمع بين البرلمان منتخب ورئيس تولي السلطة بطريقة غير ديمقراطية

ب- وقد يتحقق عن طريق وجود مجلس يمينه أعضاء عن طريق الانتخاب وإلى

جانبية مجلسه آخر يمينه أعضاء بالوسائل غير الديمقراطية كالوراثة أو التعيين

ج- كما يمكن أن يتحقق هذا اللوم من ألوان الحكومات المختلفة عن طريق وجود

عناصر ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية في مجلس واحد .

نظام الترابط ١

وفي هذا النظام يوجد جهاز حكومي واحد مكنه بطريقة مركبة بحسب ما ضمن الديمقراطية بقدر وبؤثر من الأوتوقراطية بقدر ويجمع بين النظامين كل منهما في طريقة واحدة.

صور نظام الترابط ١

١- الاقتراع بالتصديقه ٢- الاقتراع بالعرض

نظام الأنصهار أو الدمج ١

كما يوصف هذا النظام بأنه ديمقراطي خالص كما لا يمكن أن يوصف بأنه أوتوقراطي خالص ويتم المزج أو الأنصهار بين الطريقتين بحيث لا يسهل ان تسيب الأقرار إلى أحدهما

* الحكومات من حيث خضوعها للقانون ١

تنقسم إلى دول استبدادية وأخرى قانونية

الحكومة القانونية: يقصد بها الحكومة التي تخضع لحكم القانون.

هوهاا حكومة مطلقة وحكومة مقيدة

الحكومة المطلقة: هي التي تتركز فيها السلطة في فرد أو هيئة واحدة

كما تخضع للقانون السائد في الجاية

الحكومة المقيدة: هي التي تتوزع فيها السلطة بين هيئات حاكمة

تبادل الرقابة بينها ومن أمثلتها الملكيات الدستورية.

الحكومة الاستبدادية: كما تخضع السلطات الحاكمة فيها لحكم القانون أو أي

الظمة ثابته ولا توجد قيود على إرادتها فلها أن تتخذ ما تشاء من تصرفات

وتنشر الظمر حسبما يراها لها ووفق هواها وتكون إرادتها هي القانون.

* الحكومات من حيث مصدر السيادة ١

تنقسم إلى حكومة فردية وحكومة أقلية وحكومة ديمقراطية

الحكومة الفردية: هي الحكومة التي تتولى ممارسة السيادة فيها فرد واحد مهما

اختلفت القاية الرسمية يعتمد على نفسه وما يستتر إلى الشعب

صور الحكومة الفردية ١

١- الملكية الاستبدادية: وهي الملكية التي كانت في عينا الملك وحكم القانون

٢- الملكية المطلقة: تتجج فيها السيادة في يد شخص واحد إلا أنه يخضع للقانون

٣- الديكتاتورية: وهي تختلف عن سابقتها في كونها مانا صريح كما تعتمد على نظام

الوراثة وأما تعتمد على قوة ديكتاتورية وسيطرته وحيازته على دوائ

العقور وأمساه برمام السلطة:

خصائصه الديمقراطية :

- ١- يتميز هذا النظام بأنه يدعم أنه يقدم مصلحة المجموع على المصلحة الفردية .
- ٢- تلميذ الديمقراطية الحرية الفردية وتمكن في مراقبة الأفراد من تصرفاتهم
- فصلاً بينهم العامة والعائلة
- ٣- انه النظام الديمقراطي يأتي عادة بنظام جديد مغاير للنظام السابق عليه .
- ٤- تنعدم الرقابة السياسية والمسئولية في ظل الديمقراطية
- تفريد النظام الديمقراطي
- هو نظام غير مقبول لما يقوم عليه من اهدال للحرية و ضياع للحقوق العامة
- فصلاً عما يؤدي اليه من تسلط والاستبداد
- الحكومة الاخلاقية : تتركز السلطة في هذا النوع من الحكومات بيد فئة قليلة من الأفراد
- او بعض العائلات او طبقة من الطبقات
- الحكومات الديمقراطية : اذا كانت السلطة تتركز في يد فرد واحد في الحكومة الفردية
- وتترك في يد فئة قليلة من الأفراد في ظل حكومة الامنية في هذه السلطة في الحكومة الديمقراطية
- يباشرها الشعب فصلاً بين السلطة في الحكومة الديمقراطية هو الشعب .
- معنى الديمقراطية : الديمقراطية كلمة اعرابية الاصل وهي مزيج من لفطين
- الاول ديمو وتكني الشعب والثاني قراطية وتعني السلطة كما تكني حكم او حكومة
- وهذا المعنى يتطابق مع المعنى الاصطلاحي لكلمة الديمقراطية .
- خصائصه الديمقراطية :

- ١- انه الديمقراطية تقوم على اساس اقرار اسناد مبدأ السيادة للأمة او الشعب .
- ٢- تقوم الديمقراطية في اساسها على الفكرة السياسية محضة ليست ثوباً سياسياً
- ٣- انه الديمقراطية تسعى الى وضع النظام الذي يحقق الحرية السياسية للأفراد .
- ٤- انه السياسية تقوم على اساس عمومية اعشائكة من قبل مجموع الشعب .
- ٥- كما انه الديمقراطية تستلزم تعدد المؤسسات التي تمارس وظائف الدولة .

صور الديمقراطية :

- ١- الديمقراطية مباشرة .
- ٢- الديمقراطية شبه مباشرة .
- ٣- الديمقراطية النيابية .

الديمقراطية المباشرة !

مزاياء الديمقراطية المباشرة : كما شهدنا الديمقراطية المباشرة هي الصورة اعلى للديمقراطية الحقيقية وأكثرها تحقيقاً لمبدأ سيادة الأمة فالشعب يتولى بنفسه كل مظاهر السيادة من تشريع وتنفيذ وقضاء مع خلاف النظام النيابي عيوب الديمقراطية المباشرة !

- ١- صعوبة تطبيق الديمقراطية المباشرة عملياً .
- ٢- إن ممارسة تشيرون الحكم أصبحت تقتضيه خبرة خبيرة خاصة
- ٣- أدت الديمقراطية إلى نتائج غير مرضية
- ٤- تعقد وظائف الدولة في العصر الحاضر

الديمقراطية شبه المباشرة .

هذه الصورة تعتبر نظاماً وسطاً بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية .
مزاياء الديمقراطية شبه المباشرة .

- ١- الديمقراطية شبه المباشرة أقرب إلى المثال الأعلى للديمقراطية من الشكل النيابي
 - ٢- تعمل الديمقراطية شبه المباشرة على تصادم الخلافات بين الأغلبية البرلمانية وهيئة الناخبين
 - ٣- تضعف الديمقراطية شبه المباشرة من سيطرة الأحزاب السياسية على الناخبين
 - ٤- يستطيع الشعب في الديمقراطية شبه المباشرة تحقيق مطالبه وتنفيذها بطريقة سلمية دون حاجة إلى ثورة أو انقلاب
 - ٥- كحول الديمقراطية شبه المباشرة دون استبعاد البرلمان بالتشريع
- عيوب الديمقراطية شبه المباشرة .

- ١- احتفاظ الشعب ببعض مظاهر السيادة وممارسته لها
 - ٢- قد لا يسبق للاستفتاء وهو أحد مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة مناقشات كافية
 - ٣- عدم الخبرة الكافية للشعب قد تدفعه للإسراف .
 - ٤- كما أنه الشكوى كما تستطيع مشاركة البرلمان في الحكم
 - ٥- كثرة استئثار الشعب في التشريع يظل من هيئة المجالس النيابية .
 - ٦- كثرة دعوة الشعب للاستئثار في المسائل الهامة
- مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة .

- ١- الاستفتاء الشعبي
- ٢- الاقتراح الشعبي
- ٣- الاعتراض الشعبي
- ٤- إقالة الناخبين نائبهم
- ٥- الحل الشعبي
- ٦- عزل رئيس الجمهور
- ٧- النزاع بين الحكومة والبرلمان

* الديمقراطية النيابية : هو النظام الاتيمكالي في الشعب نفسه مباشرة مظاهر

السيادة وانما يكتفي باختيار أشخاص يطلق عليهم اسم النواب .

مبررات النظام النيابي :

١ - يقوم المبدأ الديمقراطي على اساس ان الشعب مصدر السلطات .

٢ - دقة الموضوعات السياسية وتعدد مشاكلها .

حلة النظام النيابي بالمبدأ الديمقراطي : حين في هذه الصدد نظريتين ؟

١ - النظرية السياسية : هذه النظرية ان نواب الشعب يمارسون مظاهر السيادة باسمه وحسابه

باختيار هؤلاء النواب وكلاء او ممثلين للأمة فذلك انه تصرفاتهم الى الاصل هو الشعب .

الأعراف التي وحيته الى هذه النظرية :

١ - انها تعتبر الانتخاب وكالة مع انه مجرد اختيار ،

٢ - حقوقها تجعل النواب يريدون بدلاً من الأمة .

٣ - كما انها تقرض ان الأمة باختيارها شخصاً معيناً يوكل النواب .

٤ - النظرية العنصرية

تقرض هذه النظرية ان الأمة شخص معنوي له إرادة يعبر عنها بواسطة عضو هذا العضو

كالعن ان يفعله عن الشخص المعنوي فلا يوجد شخصاً واحداً وانما يوجد شخص واحد .

وقد استقر الرأي الصحيح على عدم مواز الاعتماد على أي نظرية من النظريات .

* أركان النظام النيابي : مع شرح واحدة فقط :

١ - برلمان منتخب من الشعب .

٢ - النائب يمثل الأمة كلها .

٣ - استقلال البرلمان عن هيئة الناجين .

٤ - انتخاب البرلمان لحددة محددة .

⊖ برلمان منتخب من الشعب .

يجب ان يتحقق في النظام النيابي برلمان سواء تكون من مجلس واحد او مجلسين

يتمتع بسلطات واسعة وصحية في مجال التشريع كما يساهم في إدارة شؤون الدولة عن

طريقته ممارسة الرقابة على الحكومة .

كما انه لا يعد البرلمان كذلك الا اذا كان عن طريق الانتخاب من الشعب

مبدأ الفصل بين السلطات ١

مضمونه يكتر مبدأ الفصل بين السلطات احد المقومات الأساسية التي تتركز عليها نظم الحكم في النظم الديمقراطية حيث ينظر اليه على انه يكفل الحرية ويقضي على الاستبداد ويقوم هذا المبدأ على دعائمين هما

١- توزيع وظائف السيادة على هيئات متخصصة (التخصص الوظيفي) بحيث تمارس كل هيئة فيها وظيفة محددة.

٢- استقلال الهيئات التي تتوزع عليها وظائف السيادة عضوية (الاستقلال العضوي) بحيث لا تتدخل هيئة وشئونه هيئ أخرى ولا تمارس اختصاصاً غير اختصاصها.

- وهذا المبدأ بهذا المعنى لم يكن معروفاً في النظم البدائية

- كما لم تطبق النظم الاستبدادية هذا المبدأ.

مزايا مبدأ الفصل بين السلطات .

١- الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات من شأنه ان يؤدي الى حيوت الحرية ومنع الاستبداد.

٢- من شأن الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ان يؤدي الى شرعية الدولة.

٣- كما ان مبدأ الفصل يحقق جميع المزايا التي تترتب على مبدأ تقسيم العمل

عيوب مبدأ الفصل بين السلطات .

١- انه من المتعذر ان تمارس هيئات مستقلة وظائف السيادة .

٢- كما انه لا يتراض الثاني ادى الى التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة

٣- انه مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ الصائبة التي تتعارض مع طبيعة الأشياء ولا يمكن تحقيقها

٤- كما وجه الى مبدأ الفصل بين السلطات انتقادات ذات صبغة قانونية

* النظام البرلماني ١

هو نظام نيابي يقوم على تقرير الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع تقرير

التعاون والرقابة المتبادلة بينهما .

عناصر النظام البرلماني : مع شرح واحدة فقط ؟

١- البرلمان المنتخب .

٢- رئيس دولة غير مسئول .

٣- الوزارة المسؤولة .

* الوزارة المسئولة :

يرأس الوزارة في النظام البرلماني الوزير الأول رئيس مجلس الوزراء الذي يعهد إليه رئيس الدولة بتأليف الوزارة وهو في أغلب الحالات زعيم الأغلبية البرلمانية الذي حصل على أكثر المقاعد بالمجلس النيابي

- ورئيس الدولة في النظام البرلماني هو الذي يعين الوزراء إما له هذه الحق ليس مطلقاً وإسماء مقيد
- وهناك عدة قواعد تنظم تشكيل الوزارة البرلمانية .

١- القاعدة الأولى : أن تكون الوزارة متجانسة .

٢- القاعدة الثانية : الوزارة تشكل من حزب الأغلبية .

٣- القاعدة الثالثة : المسئولية الوزارية . وتنقسم إلى قسمين

أ- مسئولية فردية : وتحقق هذه المسئولية عندما يكون محل المسئولية عملاً منسوباً إلى الوزير معين وليس منسوباً إلى الوزارة كلها .

ب- مسئولية جماعية : تكمن أنه تكون الوزارة كلها مسئولة عن أعمالها أمام البرلمان .

* مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي الأمريكي .

يقوم النظام الرئاسي على تقرير الفصل الذي يكاد أن يكون كاملاً بين السلطات .

- السمات الأساسية للنظام الرئاسي .

١- أن السلطة التنفيذية في الحكومة الرئاسية هي من اختصاص رئيس الدولة .

٢- أن الوزارة في النظام الرئاسي يخضعون قسراً مطلقاً و كلياً لرئيس الدولة ويسألون

أمامه مسئولية كاملة عن ممارستهم للاختصاصات التي يوكلها لهم .

٣- أن النظام الرئاسي يقوم على الفصل بين السلطين التشريعية والتنفيذية .

* مظاهر استقلال السلطة التنفيذية .

١- انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الشعب .

٢- استقلال رئيس الدولة بتعيين الوزراء وعزلهم .

٣- عدم مسئولية الوزراء أمام البرلمان .

٤- عدم وجود علاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان .

* مظاهر استقلال السلطة التشريعية .

١- ليس لرئيس الدولة أي أثر في السلطة التشريعية .

٢- ليس لرئيس الدولة أو أحد سكرتيريه أن يشارك في سن التشريعية .

* السمات الأساسية لنظام حكومة الجمعية *

١- ان الهيئة التنفيذية تنتج السلطة التشريعية لها نه الأخيرة من التي لها حق التعبير عن الأمة في كافة المجالات .

٢- ان الهيئة التنفيذية كالمثل في مواجهة الهيئة التشريعية حق الحل مع الدعم من مسئوليتها أمامها .

(النظام السويسري)

تكييف النظام السويسري : يقرر الفقيه الفرنسي هوريو ان كثيراً من الفتحاح اهتموا بدراسة النظام السويسري باختياره المثل الحي لحكومة الجمعية .

- الحكومة السويسرية ليس لنا حقائقه انه ؟

١- كما تجمع الجمعية الاتحادية البرلمان بعضه دائمة

٢- ان الهيئة التنفيذية منحرة في حين ان الجمعية الاتحادية مكونة من مجلسين .

٣- المجلس الفيدرالي وهو السلطة التنفيذية المنحرة تتمتع بقدرة كبيرة من الاستقلال .

- الأسباب التي ادت إلى نجاح هذا النظام في سويسرا .

يرجع هوريو السبب الذي أدى إلى نجحة في سويسرا المسئوليات المحددة الملقاة على عاتق هذا النظام .

وقد قال احد الكتاب انه في الامبراطورية السويسرية تختلط الإدارة بالسياسة

وهو ما أدى إلى نجاح هذا النظام في سويسرا .

- تكوين المجالس النيابية -

- وهذا المجالس قد تتكون من مجلس واحد وقد تتكون من مجلسين

* نظام المجلس الواحد (الفردي)

في هذه الصورة يتولى مهمة التشريع مجلس واحد ونظام المجلس الواحد أخذ به

الدستور البناني كما أخذ به في كل الدساتير الجمهورية في مصر والكويت .

مبررات نظام المجلس الواحد .

١- ان نظام المجلس الواحد يضمن وحدة الهيئة التشريعية .

٢- إلى جانب ان تكدر المجالس النيابية من شأنه ان يؤدي إلى الاختلاف والاندقسام .

٣- كما يتسم نظام المجلس الواحد بأنه أكثر بساطة وأقل تعقيداً من نظام المجالس

* نظام المجلسين (ازدواج المجلسين الشاييه)
يتحقق هذا النظام في البلاد التي تأخذ بنظام الازدواج البرلماني حيث يتشكل المجلس الشاييه من مجلسين احدهما هو المجلس الاعلى وان قامت اختصاصاته والثاني هو المجلس الأدنى.

ونظام المجلسين عرف اول ما عرف في إنجلترا نتيجة تطور تاريخي.
هذا النظام الآن هو اكثر النظم انتشاراً وديوعاً في الأنظمة الدستورية.
مميزات نظام المجلسين:

- ١- يحقق نظام المجلسين تمثيل المصالح المختلفه وكذلك الأقليات في الدول المعاصرة
 - ٢- نظام المجلسين ضرورة في الاتحاد الفيدرالي
 - ٣- يؤمن هذا النظام الى رفع مستوى المجالس الشاييه عن طريق وجود عناصر تتوفر فيها الكفاءة.
 - ٤- نظام المجلسين يحول دون استياد البرلمان بالعلوية التشريعية
 - ٥- كما ان نظام المجلسين يحول دون التسرع في التشريع.
- شروط نظام المجلسين:

- ١- اختلاف كل من المجلسين في التشكيل.
 - ٢- مساواة كل من المجلسين في التشريع.
 - شروط العضوية في المجالس الشاييه:
 - ١- ان يكون متفقاً بجنسية الدولة.
 - ٢- ان يكون السمة مقيداً في احد مداول الانتخاب.
 - ٣- السن (١٨) او (٢١)
 - ٤- شرط المؤهل
- والجانب هذا الشروط تضيف النظم شروطاً اخرى، شرط اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها.

* طمائنات أعضاء المجالس الشاييه:

- ١- الفصل في صحة العضوية.
- ٢- البرلمان هو الذي يختص بسقوط العضوية.
- ٣- عدم المسئولية
- ٤- المكافأة البرلمانية.
- ٥- استقلال المجلس بالمحاكمة على نظامه الداخلي.
- ٦- المجلس الشاييه هو الذي يختار هيئة مكتبه.
- ٧- الحصانة البرلمانية

وظائف السلطة التشريعية :

١- الوظيفة التشريعية : الوظائف السياسية (٣) الوظائف المالية .
أولاً : الوظائف التشريعية .

أهم الوظائف التي أنيطت بالمجالس السياسية هي الوظيفة التشريعية حيث يمارسها البرلمان نيابة عن الأمة صاحبة السيادة .

والعملية التشريعية تمر بمراحل هي الاقتراح والمناقشة والتصويت والتصديق والإصدار وأخيراً النشر .

ثانياً : الوظيفة السياسية للمجلس النيابي :

تمارس المجالس السياسية كقوة من القوى الأربعة البرلمانية سلطات سياسية تقوم بواجبها عملاً عاماً في هذه المجالس بسلطة الرقابة عملاً عاماً للحكومة ومطابقتها .

ثالثاً : الوظيفة المالية للمجالس السياسية :

المجالس السياسية هي التي تضع التشريعات المالية وهي تشمل الضرائب والرسوم والقرضات الخ كما أن المجلس النيابي يخلق بالموافقة العامة للدولة وصحابة الأموال .

* تكوين السلطة التنفيذية :

تتكون السلطة التنفيذية في جمهورية مصر العربية من رئيس الجمهورية ولوازمه
رئيس الحكومة ومن ثم خبايا تقوم بمبدأ الشائبة .

اختصاصات السلطة التنفيذية :

أولاً : الاختصاصات ذات الصلة السياسية :

١- يتولى رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .

٢- كما أن رئيس الجمهورية هو الذي يعقد المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب .

٣- يضع رئيس الجمهورية بالأشراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة

ثانياً : الاختصاصات التنفيذية :

١- تعيين وإعفاء الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم .

٢- قيادة القوات المسلحة .

٣- إعلان حالة الطوارئ .

٤- إنشاء وتغيير المحاكم العامة .

ثالثاً : اختصاصات ذات صبغة تشريعية :

١- إصدار اللوائح التنفيذية .

٢- إصدار اللوائح التفويضية .

٣- إصدار اللوائح المستقلة أو القائمة بذاتها .

المقصود بالسلطة القضائية: الهيئة التي يناط بها تفسير القانون وتطبيقه
على الوقائع التي تعرض عليها وتطرح أمامها للفصل فيها وأعضاءها هم
القضاء عم اقلاق درجاتهم والقضاء العادي والقضاء الإداري.

- طرق اختيار القضاة:

١- اختيار أعضاء الهيئة القضائية عن طريق الانتخاب بواسطة الشعب.

٢- اختيار القضاة بواسطة الهيئة التشريعية.

٣- اختيار أعضاء السلطة القضائية بواسطة السلطة التنفيذية.

- ضمانات القضاء:

١- عدم قابلية القضاة للعزل. ٢- المرتبة والمركز.

- أنواع القضاء:

١- القضاء العادي. ٢- القضاء الإداري.

٣- القضاء الاستثنائي. ٤- القضاء ذو الطابع السياسي.

* الحريات المتعلقة بمعالج الأفراد والمادية.

① الحرية الشخصية ② حرية المسكن وحرمة

③ حرية التملك ④ حرية العمل

١- الحرية الشخصية أو معناها شعور الإنسان بكرامته وبوجوده فهي تكفي الحفاظ

على ذات الشخص الجسمانية وحرية في التنقل داخل وخارج الدولة.

* وللحرية الشخصية عدة مظاهر.

① حرية الذات ② حرية التنقل

③ الحق في الأمن ④ حق سرية المراسلات

٢- حرمة المسكن: حرمة المسكن جزء من الحرية الشخصية للمواطنين فلا يجوز الاعتداء

عليه أو انتهاك حرمة تكسفيًا.

٣- حرية التملك: حق التملك له مفهوم اقتصادي وقد اعتبره الحق

إبان الثورة الفرنسية حقاً مقدساً لا يجوز المساس به.

٤- حرية العمل: وتكفي هذه الحرية عدم الحيلولة أو عدم منع المواطن من

العمل أو التجارة أو الصناعة التي يريد ممارستها.

* الحريات المتعلقة بمجال الأفراف المعنوية *

- حرية العقيدة وحرية الرأي والجمع والصحافة وحق الانتخاب .
(حق الانتخاب)

طبيعة حق الانتخاب :

أختلف الشراح في التكيف القانوني لحق الانتخاب :

أولاً : الانتخاب حق :

إن انظار نظرية الشعب يرون أن الانتخاب يعتبر حقاً شخصياً لصيغاً بالشخصية يتمتع به كل مواطن .

وتربى على ذلك فإن الانتخاب وفقاً لذلك يعد حقاً من الحقوق الشخصية بالشخصية :

ثانياً : الانتخاب وظيفة :

يرى انظار هذا الاتجاه على النحو الذي بيناه تفصيلاً عند الحديث عن نظرية سيادة الأمة أن الانتخاب وظيفته تمارس لحساب الأمة صاحبة السيادة

ثالثاً : الانتخاب حق ووظيفة :

يرى انظار هذه الاتجاه أن الانتخاب يجمع بين العنيتين . وأنه لا تعارض بين

كونه وظيفته وبين كونه حقاً ؛ لأنه من جانب يعد من الحقوق الفردية

ومن جانب آخر يعد وظيفته واجبة الإداء .

رابعاً : الانتخاب سلطة قانونية :

هذه الاتجاه لا يرى أن الانتخاب حقاً أو وظيفته أو كونه يجمع بين العنيتين وإنما هو سلطة

أو حدة قانونية هو لها القانون الناخب لتحقيق المصلحة العامة .

وهذا الاتجاه هو الراجح في الفقه :

هيئة الناخبين : تتكون هيئة الناخبين من نظامين :

أولاً : نظام الاقتراع أو الانتخاب المقيد :

وهذا الحق مما يباح لكل مواطن والمأفق فحينئذ توافرت فيه الشروط :

١ - يتعلق باسئراط وصاب مالي :

٢ - شرط الكفاءة العقلية :

ثانياً : نظام الاقتراع العام أو الانتخاب العام :

وهذا وقد استقر الفقه على مجموعة من الشروط كما تنافى مع مبدأ الاقتراع العام وهي :

① السن . ② الجنسية .

③ الجنس . ④ الأهلية العقلية .

⑤ الأهلية الأدبية ⑥ القيود في جداول الانتخاب .

*** نظم الانتخاب ***

طريق الانتخاب تتنوع إلى الأنواع الآتية :

- ١- الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر.
- ٢- الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة.
- ٣- نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي.
- ٤- تمثيل المهن والمهالج.

*** ضمانات الانتخاب ***

- ١- المساواة في ممارسة حق الانتخاب.
- ٢- المساواة في نتائج التصويت.
- ٣- صياد السلطة التنفيذية.
- ٤- رقابة القضاء على العملية الانتخابية.

” الحمد لله رب العالمين ”

MOSTAFA EMAD MAHROUS